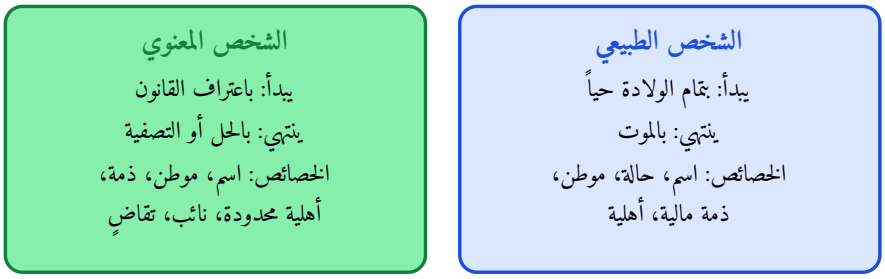
أشخاص الحق: الطبيعي والمعنوي

الهدف: أن تميّز بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، وتحدد بداية الشخصية ونهايتها وخصائصها لكل منهما.

الفكرة في سطرين: الشخص في القانون هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات. قد يكون إنساناً (شخص طبيعي) أو مجموعة أشخاص أو أموال يعترف لها القانون بالشخصية (شخص معنوي أو اعتباري).



الشكل 1: مقارنة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشخص الطبيعي:** الإنسان، تبدأ شخصيته بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته (المادة 25 من القانون المدني).
2. **الجنين** يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون (كالميراث) بشرط أن يولد حياً.
3. **خصائص الشخص الطبيعي:** الاسم، الحالة (السياسية والعائلية والدينية)، الموطن، الذمة المالية، الأهلية.
4. **الشخص المعنوي:** مجموعة أشخاص أو أموال تهدف إلى غرض معيّن ويمنحها القانون الشخصية القانونية.
5. **أنواعه:** عامة (الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية) وخاصة (الشركات، الجمعيات، الوقف).
6. **حقوقه:** يتمتع بكل الحقوق إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان، وتكون أهليته في حدود عقد إنشائه أو ما يقرره القانون، ويعبّر عنه **نائب**.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. توفي أب وزوجته حامل. **الحل:** يُحجز للجنين نصيبه من الميراث، ويثبت له إن وُلد حياً.
2. شركة ذات مسؤولية محدودة ترفع دعوى على مورّد. **الحل:** لها حق التقاضي بوصفها شخصاً معنوياً، ويمثلها مسيّرها.
3. جمعية رياضية تطلب حق الانتخاب. **الحل:** مرفوض لأنه حق ملازم لصفة الإنسان المواطن.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الشخصية تبدأ بالحمل؛ الصحيح بتمام الولادة حياً، وللجنين حقوق محددة فقط.
- الظن أن الشخص المعنوي يتمتع بأهلية غير محدودة؛ هي مقيدة بغرضه.
- الخلط بين ذمة الشركة وذمم الشركاء؛ لكل منهما ذمة مستقلة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شخص طبيعي: ولادة حية ← موت.
- شخص معنوي: اعتراف قانوني ← حل.
- المعنوي عام أو خاص، ويعمل بواسطة نائب.
- أهلية المعنوي محدودة بغرضه.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد